Etablering: selskapsform og ansvar. Hva kan Kari tape?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

Januar 2019. Kari Nordlund (elektroinstallatør) og Tom Berg (elektriker) starter Nordlys Elektro AS og eier halvparten hver. De skyter inn 675 000 kr. Banken låner dem 765 000 kr til bil og verktøy, men bare med personlig kausjon fra begge. Tom: «Da kan vi like gjerne drive som ansvarlig selskap. Vi hefter jo uansett.» Kari eier et hus, Tom leier. Økta finner ut hva Kari kan tape hvis Nordlys går konkurs.

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Selskapsform (foretaksform)

Hvorfor betyr bokstavene bak navnet noe?

Med vanlige ord: selskapsformen er innpakningen bedriften har, og den avgjør hvem som må betale når bedriften ikke kan. Boka kaller det selskapsform eller foretaksform (1.1), og sier at valget legger føringer for ansvar, beskatning og revisjonsplikt. En gründer velger normalt mellom tre: enkeltpersonforetak (EPF), ansvarlig selskap (ANS eller DA) og aksjeselskap (AS). De to første er personlige selskaper: det finnes ikke noe skille mellom selskapet og eieren.

Regelen Personlig selskap: ingen vegg mellom firmaet og eieren. Aksjeselskap: en vegg. Kreditor kan bare ta det selskapet eier.

I casen Nordlys har 2 100 000 kr i leverandørgjeld (balansen 31.12.2026): til Polarlys, innleide montører og andre leverandører. Fordi Nordlys er et aksjeselskap, er det selskapet som skylder, ikke Kari og Tom privat.

Enkeltpersonforetak (EPF)

Hvorfor kan eieren miste huset?

Med vanlige ord: firma i eget navn. Boka (1.2): et personlig selskap med én eier, der selskap og eier er ett. Eieren er fullt ut ansvarlig for gjelden med hele sin formue; «hus og hjem kan gå tapt» skal tas bokstavelig. Overskuddet skattes som eierens inntekt, typisk over 30 %, og eieren har ikke trygderettigheter som arbeidsledighetstrygd og sykepenger. Til gjengjeld bestemmer eieren alt selv, beslutninger tas raskt, og penger kan overføres fritt mellom eieren privat og foretaket (tabell 1.1). Eierens familienavn må stå i foretaksnavnet.

Regelen Eierens ansvar = all udekket gjeld. Skatt som eierens inntekt, typisk over 30 % (1.2).

I casen Hadde Kari startet alene som enkeltpersonforetak, kunne leverandørene krevd hele den udekkede gjelden av henne privat. Huset hennes hadde stått bak gjelden.

Ansvarlig selskap: solidarisk (ANS) eller delt (DA)

Hvem kan kreves for hva?

Med vanlige ord: kompaniskap. Boka (1.3): et personlig selskap med to eller flere eiere. Ved solidarisk ansvar (ANS) er hver eier fullt ut ansvarlig for alt: én for alle, alle for én. Ved delt ansvar (DA) svarer hver eier bare for sin andel; eier du 40 %, svarer du for 40 % av gjelden. Bokstavene ANS eller DA skal stå bak foretaksnavnet. Det skal lages en selskapsavtale, og boka kaller den det viktigste konfliktforebyggende instrumentet.

Regelen ANS: hver eier kan kreves for 100 % av gjelden. DA: hver eier svarer for gjeld × eierandel. Selskapsavtale skal lages (1.3).

I casen 1 400 000 kr udekket, 50 % hver: i et ANS kan alt kreves av Kari alene (hun eier hus, Tom leier). I et DA svarer hun for 1 400 000 × 50 % = 700 000 kr.

Aksjeselskap (AS)

Hva er det meste eierne kan tape?

Med vanlige ord: «firmaet» er en egen person. Boka (1.4): aksjonærenes økonomiske ansvar er begrenset til innskutt aksjekapital, og minste innskudd ved oppstart er 30 000 kr. Prisen er mer formalitet: styre, generalforsamling én gang i året, og uttak som lønn, utbytte eller styrehonorar. Skatten er 22 % (2024) av skattbart resultat, betalt etterskuddsvis. Arbeidende aksjonærer har samme rettigheter som andre ansatte, men daglig leder har ingen lønnsgaranti ved konkurs. Boka sier at AS er den foretrukne formen når store verdier står på spill, når det er mange ansatte, og når belåningen er betydelig.

Regelen Eiernes ansvar = innskuddet. Skatt 22 % i selskapet (1.4). Uttak: lønn eller utbytte.

I casen Kari og Tom skjøt inn 675 000 kr i 2019: 300 000 kr i aksjekapital (ti ganger minstekravet) og 375 000 kr i overkurs, det de betalte for aksjene ut over pålydende. Begge deler er innskutt kapital som kan tapes.

Personlig kausjon (ikke i kapittel 1)

Hvorfor kan banken likevel kreve eierne?

Med vanlige ord: et løfte til banken om at du betaler selv hvis selskapet ikke gjør det. Kausjonsreglene står ikke i kapittel 1; boka nevner bare i 1.6 at en selger kan ha garantert for selskapets lån. Løftet gjelder det lånet du har skrevet under på, uansett selskapsform. Alle andre kreditorer stopper ved veggen.

Regelen Begrenset ansvar gjelder overfor alle som ikke har kausjon. Kausjon: banken kan kreve det som mangler på lånet, privat.

I casen Banken lånte 765 000 kr i 2019 med kausjon fra begge. Mangler banken 700 000 kr etter boet, kan det kreves privat. Polarlys' 700 000 kr kan ikke. Tap: 675 000 + 700 000 = 1 375 000 kr.

Konkurs (1.6)

Hva skylder eierne dagen etter?

Med vanlige ord: «gikk over ende». Boka (1.6): kan virksomheten ikke lenger betale regningene ved forfall, problemet ikke er forbigående, og verdiene ikke dekker gjelden, har den plikt til selv å begjære konkurs eller be om gjeldsforhandlinger. I praksis er det ofte kreditorene, leverandører eller det offentlige, som slår bedriften konkurs. Etter endt konkursbehandling skylder eiere av EPF og ANS/DA fortsatt det udekkede beløpet, mens aksjonærer i AS er fri sine forpliktelser.

Regelen EPF og ANS: eieren skylder resten. DA: sin andel. AS: fri, unntatt det eierne selv har kausjonert for.

I casen 1A, tenkt konkurs med 1 400 000 kr udekket: EPF og ANS 1 400 000 kr, DA 700 000 kr, AS 0 kr (innskuddet tapt), AS med kausjon 700 000 kr til banken. Nordlys gikk ikke konkurs.

Ordene i bransjen og i boka

Enkeltpersonforetak (EPF)	ENK, enkeltmannsforetak, «firma i eget navn»
Ansvarlig selskap (ANS eller DA)	Kompaniskap, «vi driver sammen»
Aksjeselskap (AS)	«Firmaet», selskapet
Aksjekapital	Startkapital, «det vi skjøt inn»
Personlig kausjon	Selvskyldnerkausjon, personlig garanti
Konkurs	«Gikk over ende», bobehandling

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Uten kausjon taper Kari og Tom innskuddet, 675 000 kr. Med kausjonen kan banken i tillegg kreve det som mangler på lånet, 700 000 kr, til sammen 1 375 000 kr. Polarlys og alle andre kreditorer stopper ved veggen. Som ansvarlig selskap med solidarisk ansvar kunne alle 1 400 000 kr vært krevd av Kari alene. Tom tok feil: de hefter ikke uansett, bare for banklånet. Svaret til Kari: aksjeselskap.

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1A i arbeidsboka (LØM-appen → Økonomistyring kapittel 1 → Filer → OK01_Etablering_og_oppstart_Oppgaver_v10.xlsx).

Les Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 1: 1.1 (å starte egen bedrift), 1.2 (enkeltpersonforetak), 1.3 (ansvarlig selskap), 1.4 (aksjeselskap), konkurs i 1.6, og tabell 1.1. Kausjon og overkurs står ikke i kapittel 1.

Kan du forklare Forskjellen på enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap (ANS og DA) og aksjeselskap, hva eierne skylder etter en konkurs i hver form, hva en personlig kausjon gjør med det begrensede ansvaret, og hvordan du begrunner et valg av selskapsform for en elektrobedrift.

Kilder: Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 1. SSB: «Fleire nye føretak, og særleg i nord», 12.05.2025. Nordlys Elektro AS er en tenkt casebedrift; tallene står i faktaarket, og konkursen i 1A er tenkt.